

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18/2538

นาง โสม เสาวเรียง

โจทก์

นาย ดัน เสาวเรียง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยเข้าไปปักคั่นนาในที่พิพาทแล้วออกไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่พิพาทอีกระยะเวลาหลังจากนั้นมาจึงมิใช่การครอบครองหรือแย่งการครอบครองตามกฎหมายแม้ต่อมาจำเลยจะเข้าไปตัดฟันต้นชาดจำเลยก็ไม่ได้ครอบครองต่อเนื่องนับจากเข้าไปปักคั่นนาจำเลยมีเจตนารบกว่นเพื่อให้โจทก์ดำเนินคดีแต่มิใช่เจตนาครอบครองที่พิพาทเพื่อตนถือไม่ได้ว่าเป็นการครอบครองตามกฎหมายเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน50,000บาทจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา224วรรคหนึ่ง

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย บุกรุก เข้า ไป ปัก คั่นนา และ ตัด ฟัน ต้น ไม้ใน ที่ดิน ของ โจทก์ ขอให้ พิพากษา ว่า ที่ดิน ตาม แผนที่ ส่งเขปท้ายฟ้อง เป็น ของ โจทก์ และ ให้ ขับไล่ จำเลย และ บริวาร ออกจาก ที่ดินพิพาท

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย เข้า จับจอง บุกรุก เข้า ทำประโยชน์ใน ที่ดินพิพาท โดย สงบ เปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ เป็น เวลา กว่า20 ปี แล้ว โจทก์ ไม่ได้ ฟ้อง เอาคืน ภายใน อายุความ 1 ปี ฟ้องโจทก์จึง ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายก อุทธรณ์ โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า อุทธรณ์ โจทก์ เป็น อุทธรณ์ใน ปัญหา ข้อกฎหมาย นั้น ปราบฏ ตาม คำวินิจฉัย ของ ศาลชั้นต้น ว่าจำเลย เข้า ไป บั่น คัณนา ใน ที่พิพาท เมื่อ ประมาณ เดือน 6 หรือ 7ปี 2532 ต่อมา ใน เดือน 11 หรือ 12 ปีเดียว กัน จำเลย เข้า ไป ตัด ต้น ชาดใน ที่พิพาท โจทก์ ไป แจ้งความ ต่อ กำนัน กำนัน และ ปลัดอำเภอ สั้ ให้ จำเลยหยุด การกระทำ ดังกล่าว แสดง ให้ เห็นว่า ที่ จำเลย หยุด เข้า ไป ทำประโยชน์ ใน ที่พิพาท เพราะ ถูก เจ้าพนักงาน สั้ ห้าม มิใช่ จำเลยมี เจตนา ที่ จะ สละ การ ครอบครอง ที่พิพาท ดัง จะ เห็น ได้ว่า หลังจาก นั้นประมาณ 4 เดือน จำเลย เข้า ไป ตัด พัน ต้น ชาดและ ต้นมะพร้าว อีก ทั้ง เมื่อ โจทก์ เข้า ไป ทำลาย คัณนา ที่ จำเลย บั่น ไว้ จำเลย ก็ ไป แจ้งความต่อ นายอำเภอ ยั้ เป็น การ สนับสนุน ให้ เห็นว่า จำเลย ไม่ได้ สละ การครอบครอง ที่ พิพาท แต่ มี เจตนา ครอบครอง ต่อเนื่อง มา ตั้งแต่ วันที่เข้า ไป บั่น คัณนา ใน ที่ พิพาท การ ที่ โจทก์ อุทธรณ์ ว่า จำเลย เข้า ไปบั่น คัณนา ใน ที่พิพาท แล้ว ออก ไป ไม่ ยั้ เกี่ยว กับ ที่พิพาท อีกเวลา 5 เดือน หลังจาก นั้น จึง มิใช่ การ ครอบครอง หรือ แย้ง การ ครอบครองตาม กฎหมาย แม้ จำเลย จะ เข้า ไป ตัด พัน ต้น ชาดใน เดือน 11 ก็ ไม่ได้หมายความว่า จำเลย ครอบครอง ต่อเนื่อง จาก บริเวณ บั่น คัณนา และ อาจ มีเจตนา รบกวณ ให้ โจทก์ ดำเนินคดี อาจ มิใช่ เจตนา ครอบครอง ที่พิพาทเพื่อ ตน ก็ ได้ ถือไม่ได้ว่า เป็น ครอบครอง ตาม กฎหมาย นั้น อุทธรณ์ โจทก์ดังกล่าว เป็น การ โต้เถียง ดุลพินิจ ใน การ รับฟัง พยานหลักฐาน ของศาลชั้น

ต้น อันเป็น อุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง และ คดี นี้ มี ทุนทรัพย์ที่พิพาท กัน ใน ชั้น
อุทธรณ์ ไม่เกิน 50,000 บาท จึง ต้องห้าม มิให้อุทธรณ์ ตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>